

1504075-70.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... (condenações por furto qualificado, tráfico de entorpecentes e venda ou fornecimento de substância que cause dependência a criança ou adolescente - págs 34/40), razão pela qual fixo a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, certo que no Colendo Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504075-70.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504075-70.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2281928/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,
9934/21/910 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Fernando Severino

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

LUCAS FERNANDO SEVERINO, regularmente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso nas reprimendas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso III, do Código Penal, eis que, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 11:20 horas, na rua Francisco Târsia, n. 730, Vila Santos Dumont, nesta cidade e comarca de Franca, nominado agente subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente na motocicleta marca Honda, modelo CG 125, placa CSH 5714, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, pertencente à vítima Galiano Carlos Júnior.

É da inicial que, na data dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta em via pública e, passado certo tempo, constatou que ela havia sido subtraída.

A denúncia foi recebida (págs. 84) e, citado, o acusado ofertou resposta à acusação (págs. 127).

Em audiência, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria, pugnando pela fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, requereu, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a fixação de regime aberto ou, subsidiariamente, semiaberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 11 e 12), pelo auto de avaliação (págs. 73/74) e laudo pericial (págs. 108/114), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu, na delegacia, acompanhado de advogado constituído, negou a prática do furto, afirmando que adquiriu a motocicleta por R\$ 300,00 e que era proveniente de leilão. Em juízo, retratou-se e confessou que estava há três dias usando drogas e, como estava em abstinência, furtou-a para vender e adquirir mais entorpecentes. Disse que está arrependido.

A vítima Galiano disse que se deslocou até uma residência localizada na Rua Francisco Tarsia, próxima ao Colégio Jesus Maria José, local onde iria prestar serviços de calheiro. Estacionou sua motocicleta na via pública, defronte a residência. Por volta das 11h20, um popular que passava pela via viu quando um indivíduo suspeito subiu na motocicleta, deu ignição e se evadiu, tendo o mesmo achado estranho tal fato. Bateu no portão da casa em que estava e neste momento percebeu que a sua motocicleta havia sido subtraída. Ligou no 190 para comunicar o fato, sendo orientado a registrar a ocorrência em uma delegacia, contudo, pouco depois policiais militares entraram em contato dizendo que a sua motocicleta havia sido localizada, sendo que quem conduzia a moto havia se envolvido em um pequeno acidente de trânsito. Em juízo, disse que despendeu R\$ 300,00 para reparo da motocicleta.

Os policiais militares Odair Donizete de Souza e Edson Cintra e Souza relataram que foram acionados via COPOM para atendimento de acidente de trânsito ocorrido na Rua Francisco Marques, altura do numeral 1116, sendo que o condutor da motocicleta acidentada tentava se evadir do local e estava sendo seguro por populares. Deslocaram-se até o local dos fatos e verificaram que a motocicleta não estava no nome do indivíduo que a conduzia, bem como que sua ignição apresentava danos e havia uma chave mixa nela inserida, motivo pelo qual foi feito contato com o proprietário, o qual informou que a motocicleta havia sido subtraída minutos atrás.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam

da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Pois bem.

Lucas, na presença do Defensor Público e perante o Promotor de Justiça confessou que subtraiu a motocicleta da vítima, mediante uso de chave falsa.

E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Ademais, a confissão foi corroborada pelas demais provas constantes nos autos, consistentes nos relatos dos policiais militares e a apreensão da motocicleta em posse do acusado, após ele se envolver em acidente de trânsito, de maneira que inverte-se o ônus probatório, cabendo, portanto, ao réu provar não ter sido o praticante da subtração do bem, sob pena de, na ausência desta, imputar-se a este a prática delitiva. Neste sentido, TJ-MS - Ap. Crim. 0004621-52.2018.8.12.0017 - Nova Andradina - Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros - 3ª C. - J. 23/07/2020; TJ-SP - Ap. Crim. 0013078-13.2-14.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Rel. Bandeira Lins - 2ª C. - J. 03/05/2016.

O emprego de chave falsa foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial do objeto, constatando-se que se trata de uma tesoura metálica, sem marca e sem modelo aparente, com cabo metálico, usada, certo que a lâmina apresentava amolgaduras que imitavam a região do segredo de uma chave, com extensão de 5,0 centímetros, bem como que ela podia ser empregada na prática do delito em questão, atuando como chave falsa ou no auxílio do emprego de chave falsa.

Diante deste quadro, os elementos de convicção trazidos aos autos determinam a procedência do pedido inicial, pois demonstram que o réu foi autor do crime de furto. Deste modo, encontra-se incurso no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão e o pagamento de multa.

Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, concluo que o réu ostenta péssimos antecedentes (condenações por furto qualificado, tráfico de entorpecentes e venda ou fornecimento de substância que cause dependência a criança ou adolescente - págs 34/40), razão pela qual fixo a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, certo que no Colendo Superior Tribunal de Justiça o tema foi pacificado no julgamento do EREsp nº 1.154.752.

Assim, fixo a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, reprimenda definitiva, à ausência de demais circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a

apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, eis que o acusado é reincidente e portador de péssimos antecedentes.

Observado o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, em razão da conduta socialmente desajustada do condenado, descabida a substituição da pena privativa de liberdade. Não demonstrado que a substituição seja suficiente para atingir as finalidades da pena. Assim deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada visto que insuficiente à reprovação e prevenção do crime. O mesmo se diga em relação ao sursis, à luz dos requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Inviável a permissão de eventual recurso em liberdade, já que o réu respondeu ao processo no cárcere e persistem as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar, já que interessante à ordem pública e ao próprio prestígio do Poder Judiciário, pelo restabelecimento do sentimento de punição aos autores de delitos. De lembrar-se o pendor do acusado à prática de delitos. E mais, se respondeu preso ao processo, seria no mínimo contraditório agora, em juízo de cognição exauriente (o que caracteriza o fumus boni iuris), sua condenação e soltura. Assim, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR LUCAS FERNANDO SEVERINO, como incurso no delito previsto no artigo 155, §4º, inciso III do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 12 dias-multa.

Recomende-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA